

1. INTRODUCCIÓN

- Con el **Mercado Único Europeo** (1993) y la eliminación de barreras interiores, es necesario un control en frontera de la seguridad y el etiquetado de los productos importados.
- Seguridad y calidad están estrechamente vinculadas.
- El control de productos industriales, como el de los agroalimentarios, se ejerce en los puntos de entrada a la UE para impedir la comercialización de mercancías no conformes.

2. CONTROL OFICIAL DE PRODUCTOS INDUSTRIALES: LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL

2.1. Legislación comunitaria y nacional

- **Legislación comunitaria:** el **Reglamento (CE) 765/2008** reguló la acreditación y la vigilancia del mercado, sustituido y reforzado en controles de entrada por el **Reglamento (UE) 2019/1020**, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos.
- **Legislación nacional:** el **Real Decreto 330/2008** atribuye al **SOIVRE** la evaluación de la seguridad de determinados productos industriales a la importación. Organismos competentes:
 - **Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales**, responsable de los controles de conformidad en la importación.
 - **Dirección General de Consumo**, responsable de la seguridad general y punto de contacto de **Safety Gate** (antiguo RAPEX) y de la red **SIRI**.
- El Anexo I del **Real Decreto 330/2008**, modificado por la **Orden PJC/161/2026**, agrupa 6 familias: textiles, calzado, juguetes, pequeño material eléctrico (PME), equipos de protección individual (EPI) y madera y muebles.
- Las aduanas delegan la comprobación técnica en el SOIVRE para evitar duplicidad de controles.
- El **Análisis de Riesgos (ESTACICE)** deriva las solicitudes en tres circuitos:
 - **Verde:** conformidad sin inspección previa.
 - **Naranja** (documental): verificación de documentación técnica, identificación del fabricante/importador y marcado CE, con

TEMA 46 – Control oficial de productos industriales procedentes de terceros países. Legislación comunitaria y nacional. Nuevo Marco Legislativo europeo para la comercialización de productos

Declaración UE de Conformidad y, en su caso, intervención de un **Organismo Notificado** (base de datos **NANDO**).

- **Rojo** (físico): inspección y, si procede, toma de muestras para laboratorio acreditado.
- **Normas armonizadas:** técnicas españolas (**UNE**, de la Asociación Española de Normalización), europeas (**EN**, del CEN, CENELEC o ETSI) e internacionales (IEC/CEI, ISO). Una EN reconocida por la Comisión se publica en el DOUE y se adopta como UNE-EN.
 - Son voluntarias salvo declaración oficial de obligado cumplimiento (publicación íntegra en el BOE).
 - El fabricante puede aplicar la norma armonizada o justificar la conformidad por medios propios, opción razonable solo si no existe norma.
- **Concepto de riesgo y control en frontera:** conforme al **Reglamento (UE) 2019/1020** y al **Reglamento (CE) 765/2008**, se suspende el despacho a libre práctica si hay riesgo grave, falta documentación o marcado, o el marcado CE es falso.
 - **Producto inseguro:** sin marcas de conformidad, sin datos del responsable, o de un lote con peligro detectado.
 - **Riesgo grave:** exige intervención rápida.
 - **Producto no conforme:** incumple requisitos formales o técnicos.

2.2. Legislación general sobre seguridad de los productos industriales

- **Reglamento (UE) 2023/988**, sobre seguridad general de los productos, de aplicación directa desde el 13 de diciembre de 2024. Aspectos clave:
 - Obligación de que todo producto sea seguro, según sus características, etiquetado, advertencias y categorías de consumidores en riesgo.
 - Deberes de fabricantes, importadores y distribuidores, incluida la trazabilidad.
 - Etiquetado e identificación del fabricante e importador (nombre, dirección, tipo, lote o número de serie).
 - Obligaciones para el comercio electrónico y los marketplaces.
 - Red **Safety Gate**, con la Dirección General de Consumo como punto de contacto nacional y el SOIVRE informando de detecciones en frontera.

TEMA 46 – Control oficial de productos industriales procedentes de terceros países. Legislación comunitaria y nacional. Nuevo Marco Legislativo europeo para la comercialización de productos

- **Real Decreto 330/2008:** designa al SOIVRE como organismo de vigilancia y control de productos industriales importados, sobre la base del análisis de riesgos.
 - **Artículo 6:** resultado del control favorable emite el **Certificado de Conformidad SOIVRE**, si es desfavorable, se declara no conforme y se notifica al importador; si es subsanable, se autoriza el despacho mediante compromiso de no comercialización hasta la subsanación, verificada por las autoridades de vigilancia del mercado.
 - **Artículo 7:** los recintos aduaneros e instalaciones autorizadas son los puntos de inspección.
 - Modificado por la **Orden PRE/735/2010**, que incorporó madera y muebles y amplió textiles, PME y juguetes.
 - Modificado por la **Orden PJC/161/2026**, en vigor desde el 4 de abril de 2026, que incorpora material eléctrico, productos de puericultura, EPI, mecheros y escaleras de mano, gestionados por la Ventanilla Única Aduanera (PUE COM), con exigencia del certificado desde el 18 de mayo de 2026.
- **Real Decreto 1468/1988** (modificado por el Real Decreto 1182/1989): reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de productos industriales, norma marco horizontal y supletoria, salvo normativa específica de armonización.
- **Real Decreto 820/1990:** prohíbe productos de apariencia engañosa peligrosos, sustituido materialmente desde diciembre de 2024 por el **Reglamento (UE) 2023/988**.

3. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA POR SECTORES

3.1. Sector textil

- Norma sectorial: **Reglamento (UE) 1007/2011**, sobre denominaciones de fibras textiles y etiquetado de composición, desarrollado por el **Real Decreto 928/1987**.
- Normas técnicas: **UNE-EN 14682** (cordones en ropa infantil hasta 14 años) y **UNE 40902** (prendas de bebé hasta 3 años, no armonizada pero admitida como referencia).
- Pautas de inspección: si es EPI, se aplica el **Reglamento (UE) 2016/425**, si no, debe identificarse al importador (No Conformidad Subsancionable si falta), la composición y el NIF no son motivo de denegación, sino de Comunicación Informativa, el etiquetado debe figurar al menos en castellano (artículo 18.1

TEMA 46 – Control oficial de productos industriales procedentes de terceros países. Legislación comunitaria y nacional. Nuevo Marco Legislativo europeo para la comercialización de productos

del Real Decreto Legislativo 1/2007), las prendas ordinarias no llevan marcado CE.

3.2. Sector del calzado

- Norma básica: **Real Decreto 1718/1995**, sobre etiquetado de materiales de los componentes principales del calzado, no exigible para el despacho (da lugar a Comunicación Informativa).
- Excluye calzado usado, EPI, sujeto al Real Decreto 1406/1989 y con características de juguete.
- Restricciones REACH (**Reglamento (CE) 1907/2006**): prohibición del **dimetilfumarato (DMF)** y límite de **3 mg/kg** de cromo VI en artículos de cuero.
- **Decisión (UE) 2016/1349**, sobre la Etiqueta Ecológica de la UE al calzado.
- Norma UNE 40902 con carácter orientativo para calzado infantil hasta 36 meses.

3.3. Equipos de Protección Individual (EPI)

- Norma marco: **Reglamento (UE) 2016/425**. Anexo I, categorías de riesgo:
 - **Categoría I**: riesgos mínimos, evaluables por el propio usuario.
 - **Categoría II**: riesgos intermedios, examen UE de tipo por Organismo Notificado.
 - **Categoría III**: riesgos mortales o irreversibles, examen UE de tipo y control de producción por Organismo Notificado identificado.
- **Real Decreto 773/1997**, sobre uso de EPI por los trabajadores.
- Normas técnicas: **UNE-EN ISO 21420** y **UNE-EN ISO 13688** (textil). **UNE-EN ISO 20345, 20346 y 20347** (calzado, según nivel de protección frente a impactos y compresión).

3.4. Sector de juguetes

- Norma vigente: **Directiva 2009/48/CE**, transpuesta por el **Real Decreto 1205/2011**, con listas de sustancias CMR y valores límite de migración para menores de 36 meses.
- **Reglamento (UE) 2025/2509**, sobre seguridad de los juguetes, sustituirá a la Directiva 2009/48/CE, en vigor parcial desde el 1 de enero de 2026 y plena desde el 1 de agosto de 2030. Novedades:
 - Prohibición de PFAS y restricción de disruptores endocrinos.
 - **Pasaporte Digital de Producto (DPP)**.

TEMA 46 – Control oficial de productos industriales procedentes de terceros países. Legislación comunitaria y nacional. Nuevo Marco Legislativo europeo para la comercialización de productos

- Requisitos de ciberseguridad y protección de datos en juguetes conectados.
- Aplicación supletoria del **Reglamento (UE) 2023/988**.
- Normas armonizadas: **UNE-EN 71-1** (propiedades mecánicas y físicas), **UNE-EN 71-2** (inflamabilidad), **UNE-EN 71-3** (migración de elementos) y **UNE-EN 62115** (juguetes eléctricos).

3.5. Pequeño material eléctrico (PME)

- Norma principal: **Real Decreto 187/2016**, que transpone la Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE (LVD).
- Dos marcados CE distintos:
 - **Seguridad eléctrica (LVD)**: excluye bases y clavijas domésticas, que no llevan marcado CE por esta vía y se evalúan con la norma **UNE 20315**.
 - **RoHS**: bases y clavijas sí llevan marcado CE por la Directiva 2011/65/UE, transpuesta por el **Real Decreto 219/2013**, con objetivo medioambiental.
- Controles RAEE sobre **Real Decreto 110/2015**, derivado del Real Decreto 27/2021 y del Real Decreto 993/2022, con registro **RII-RAEE** y símbolo del contenedor tachado, sin marcado CE asociado.
- Completan el marco el **Real Decreto 842/2002 (REBT)** y las normas **UNE-EN 60998** y **UNE-EN 61058**.

3.6. Sector de maderas y muebles

- **A) Productos de madera para construcción**: aplica el **Reglamento (UE) 305/2011**, que exige marcado CE y Declaración de Prestaciones cuando exista norma armonizada (**UNE-EN 13986, 14342, 14915**).
 - **Reglamento (UE) 2023/1115 (EUDR)**, sobre productos libres de deforestación, con obligaciones aplazadas por el Reglamento (UE) 2025/2650 hasta el 30 de diciembre de 2026 (grandes y medianas empresas) y el 30 de junio de 2027 (micro y pequeñas).
- **B) Muebles**: sin directiva o reglamento específico, se rigen por el **Reglamento (UE) 2023/988** y el **Real Decreto 1468/1988**.
 - No llevan marcado CE salvo componentes motorizados o eléctricos.
 - Etiquetado con identificación del importador, referencia del modelo e instrucciones en castellano, y advertencias en muebles infantiles.

TEMA 46 – Control oficial de productos industriales procedentes de terceros países. Legislación comunitaria y nacional. Nuevo Marco Legislativo europeo para la comercialización de productos

- Normas técnicas: **UNE-EN 1130, UNE-EN 716 y UNE-EN 16139.**
- **C) Sustancias químicas:** el límite de emisión de formaldehído se rige por el **Reglamento (UE) 2023/1464**, que modifica el Anexo XVII de REACH y lo fija en **0,062 mg/m³**. Aplican también restricciones REACH sobre cadmio, plomo y creosota, y la prohibición del DMF por el **Reglamento (UE) 412/2012**.

4. NUEVO MARCO LEGISLATIVO EUROPEO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

- El 9 de julio de 2008 se adoptó el **Paquete Ayrar**, formado por dos reglamentos y una decisión.
- Respondió a la debilidad del Nuevo Enfoque: falta de herramientas para vigilar el producto tras obtener el marcado CE.
- El **Nuevo Marco Legislativo (NML)** amplía el control a todo el ciclo de vida comercial del producto, con tres pilares:
 - Delimitación de responsabilidades entre fabricante, representante autorizado, importador y distribuidor, con responsabilidad objetiva si el distribuidor o importador modifica sustancialmente el producto o lo comercializa con su propia marca.
 - Diferenciación de las funciones de autoridad de notificación, autoridad de acreditación (en España, **ENAC**), autoridades de vigilancia del mercado y autoridades de control en frontera.
 - Desplazamiento del foco de la "introducción en el mercado" a la "puesta a disposición", ampliando la trazabilidad a toda la cadena de distribución.
- Instrumentos normativos:
 - **Reglamento (CE) 765/2008**, sobre acreditación y vigilancia del mercado, actualizado en controles de entrada por el **Reglamento (UE) 2019/1020**, que creó el sistema **ICSMS**.
 - **Decisión 768/2008/CE**, marco común para la comercialización de productos, con módulos de evaluación de la conformidad (A a H) y criterios para los Organismos Notificados.
 - **Reglamento (UE) 2019/515**, sobre reconocimiento mutuo de mercancías legalmente comercializadas en otro Estado Miembro, que sustituye al Reglamento (CE) 764/2008. El SOIVRE es el Punto de Contacto de Productos en España.

TEMA 46 – Control oficial de productos industriales procedentes de terceros países. Legislación comunitaria y nacional. Nuevo Marco Legislativo europeo para la comercialización de productos

5. CONCLUSIÓN

- El SOIVRE controla la seguridad en frontera conforme al **Real Decreto 330/2008** y sus ampliaciones, mientras la **Dirección General de Consumo** vigila el mercado interior y actúa como punto de contacto de **Safety Gate**.
- El marco jurídico evoluciona hacia reglamentos de aplicación directa frente a directivas, como muestran la sustitución de los Reales Decretos 1801/2003 y 820/1990 por el **Reglamento (UE) 2023/988**, y la próxima sustitución de la Directiva 2009/48/CE por el **Reglamento (UE) 2025/2509**.
- La **Orden PJC/161/2026** amplía de nuevo el catálogo de productos sujetos a control, consolidando el análisis de riesgos como núcleo del trabajo diario del SOIVRE.